



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il 24/01/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:

VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore

COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice

VASQUEZ ANNA SALVATRICE MARI, Giudice

in data 24/01/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 654/2017 depositato il 25/01/2017

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Dott.Difensore_1 - CF_Difensore_1

Dott.Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

Ricorrente_2 E Per Ezzo Ricorrente_1 N.q. Di Proc.gen. - CF_Ricorrente_2

Difeso da

Dott.Difensore_1 - CF_Difensore_1

Dott.Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Ragusa

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 832/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAGUSA sez. 5 e pubblicata il 31/05/2016

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ 010501807 IRPEF 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYZ 010501808 IRPEF 2005

a seguito di discussione in pubblica udienza**Richieste delle parti:**

Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti

Resistente/Appellato: Insiste come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso la sentenza n. 832.5.2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa che accoglieva parzialmente, rideterminando in € 113.631,15 l'ammontare della plusvalenza da assoggettare a tassazione, i ricorsi riuniti presentati dal Sig. Ricorrente_2, e per esso la moglie Sig.ra Ricorrente_1 quale procuratrice generale, e dalla stessa Sig.ra Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ragusa - per l'annullamento di avvisi di accertamento n. TYZ01050180 e n. TYZ010501808 IRPEF, relativamente al periodo d'imposta 2005, a seguito mancata dichiarazione di plusvalenza di cui ad atto di vendita di tratti di terreno edificabile con la differenza tra il valore di acquisto (rivalutato all'1.01.2002 € 8,06 /mq) e il prezzo di vendita determinato in corrispondenza al valore accertato ai fini dell'imposta di registro, proponevano appello, in data 27.12.2016, le parti contribuenti chiedendo la riforma della sentenza impugnata (in relazione alla soccombenza) ridimensionando la plusvalenza tenendo conto del sacrificio subito a seguito del vincolo di inedificabilità. Deposita memorie in data 19/10/2023 e in data 12/01/2024.

L'Ufficio deposita, in data 22.02.2017, controdeduzioni e appello incidentale, ribadendo la legittimità e fondatezza dell'atto impositivo; chiede il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale. Rileva, altresì, che la sentenza ha ad oggetto il solo avviso di accertamento notificato al Sig. Ricorrente_2 in quanto, come in dispositivo ed in motivazione, fa esplicito riferimento al valore finale in esso verificato di € 637.208,75 e non anche al valore finale di cui all'avviso di accertamento notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 di € 602.287,81 e lo stesso dicasi per il valore iniziale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dei contribuenti tendente al ridimensionando della plusvalenza, tenendo conto del sacrificio subito a seguito del vincolo di inedificabilità, e quello dell'Ufficio, tendente alla conferma del valore definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro, non risultano fondati mentre meritevole di attenzione è quanto rilevato dall'Ufficio in merito alla portata della sentenza impugnata con riferimento alla rideterminazione della plusvalenza solo nei confronti del ricorrente Sig. Ricorrente_2.

I contribuenti insistono sulle limitazioni del terreno con riguardo al valore iniziale tenendo conto del sacrificio subito a seguito del vincolo di inedificabilità col conseguente riconoscimento del valore imputabile alla cessione di cubatura. Tuttavia, le argomentazioni dei contribuenti non sono convincenti a fronte di quanto condivisibilmente esposto sul punto nella sentenza dove viene evidenziato che il valore

economico che le parti ricorrenti attribuiscono a tale cessione, € 4,03 x mq 22.220 : € 89.546.60, rimane una semplice affermazione, poiché nulla viene esplicitato in ordine alle modalità della sua determinazione, ciò priva il dato indicato di qualunque supporto probatorio che possa in qualche misura consentire al Decidente di apprezzarne la congruità o meno e, comunque, il valore forfettariamente attribuito dalla parte alla cessione di cubatura non risulta sufficientemente documentato nemmeno in questa sede.

Parimenti, non può essere accolta la tesi dell'Ufficio relativamente al riconoscimento automatico, con riguardo al valore finale dei cespiti, del valore definitivamente accertato ai fini dell'imposta di registro in quanto quest'ultimo produrrebbe effetti nella sfera giuridica ed economica dei contribuenti. La problematica è stata efficacemente affrontata dal Collegio di prime cure ritenendo, in applicazione della allora recente disposizione legislativa intervenuta in merito (D.Lgs 74712015, art.5, comma 5) che, ai fini della determinazione della plusvalenza, il solo riferimento al valore definito ai fini delle Imposte di Registro non possa soddisfare il requisito della presunzione grave, precisa e concordante, necessario per giustificare la rettifica del prezzo dichiarato negli atti di compravendita e, quindi, l'accertamento di maggiori imponibili ai fini delle imposte dirette (plusvalenza da tassare). Al riguardo, posto che il valore finale considerato dall'Ufficio per la determinazione della plusvalenza di che trattasi fa esclusivo riferimento a quello definito ai fini delle Imposte di Registro, tale valore non può ritenersi giustificato. Sulla fattispecie, la S.C. ha ribadito che, in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147 del 2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione finanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria. In base alle numerose e recenti pronunzie in materia, l'illegittimità di tale presunzione è applicabile con effetto retroattivo ai giudizi ancora pendenti.

Va anche rilevato che su tale questione ci sono per la verità anni di giurisprudenza di Cassazione (v. sent. n. 4117/2002) che hanno accettato, pur con gradazioni relative sulla prova contraria e/o sul valore probatorio della presunzione, che il valore definito ai fini del registro divenga la base per la determinazione della plusvalenza realizzata, che si tratti di immobili o di aziende. Tale convinzione si basava su un orientamento, consolidato in giurisprudenza per oltre un decennio, che riteneva l'Amministrazione finanziaria legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento della plusvalenza di cessione di un terreno edificabile sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro, fatta salva per il contribuente la facoltà e l'onere della prova contraria. Le nuove tutele sull'accertamento delle plusvalenze immobiliari, introdotte nel nostro ordinamento dal D.lgs. n. 147/2015, sono ora riconosciute come legge di interpretazione autentica e, come tale, hanno valenza retroattiva e, dunque, il maggior valore definito ai fini dell'imposta di registro non può essere assunto neanche per il passato come presupposto per la rettifica della plusvalenza nell'ambito delle imposte sui redditi.

Ciò posto, deve però rilevarsi che l'osservazione dell'Ufficio sopra riportata ha fondamento. In effetti, il conteggio esposto dai primi giudicanti, € 113.631,15 (valore finale € 637.208,75 - valore iniziale € 523.577,60), si riferisce, come evidenziato dall'Ufficio, al solo avviso di accertamento notificato al Sig. Ricorrente_2 e non anche al valore finale di cui all'avviso di accertamento notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 di € 602.287,00 né può sostenersi che l'unico valore determinato nella parte finale deve intendersi riferito alla vendita complessiva dei terreni formalizzata con un unico atto notariale che deve, quindi, essere attribuito pro quota ai venditori. In definitiva, assodata, pertanto, la determinazione dei primi giudicanti in merito alla conferma del valore finale dichiarato nell'atto di compravendita, devesi, perciò, rideterminarsi la plusvalenza anche con riguardo all'accertamento relativo alla Sig.ra Ricorrente_1 : € 107.403,00 (valore finale € 602.287,00 - valore iniziale € 494.884,00).

Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello incidentale dell'Ufficio, non si può, quindi, che riformare la

sentenza impugnata e, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, si determina in € 113.631,15 l'ammontare della plusvalenza da assoggettare a tassazione nei confronti del Sig. Ricorrente_2 e in € 107.403,00 l'ammontare della plusvalenza da assoggettare a tassazione nei confronti della Sig.ra Ricorrente_1; dispone la conseguenziale rettifica degli avvisi di accertamento impugnati e la rideterminazione delle imposte dovute dai ricorrenti, con compensazione, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA, Sezione 17^, rigetta l'appello dei contribuenti e, in parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio e in riforma della sentenza impugnata, ridetermina l'ammontare della plusvalenza da assoggettare a tassazione nei confronti della Sig.ra Ricorrente_1 come in motivazione; conferma nel resto la sentenza impugnata. Spese compensate.